

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 970/2532	นายอำเภอ ลาวจำปา	โจทก์
	นายธานี สิงหนะนี้อย์	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นางสาวท สิงหนะนี้อย์	จำเลย
	นายอำเภอ ลาวจำปา โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยและจำเลยร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 78)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยพร้อมทั้งบริวารออกจากบ้านและที่ดินแปลง โฉนดเลขที่ 25625 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านและที่ดิน พร้อมทั้งส่งมอบบ้านและที่ดินคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามจำเลยพร้อมทั้งบริวารเกี่ยวข้องกับบ้านและที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป ฯลฯ ฟ้องแย้งของจำเลยให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ยินยอมให้จำเลยและจำเลยร่วมไถ่ถอนการขายฝากรายนี้ได้ ในราคาที่ขายฝากโจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 76,75)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจารณาแล้ว ให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>